

1501182-65.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... e o numerário compatíveis com a imputação de tráfico de drogas, a condenação dos réus nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

No que tange ao crime de associação para o tráfico, para a caracterização exige demonstração de vínculo estável e de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501182-65.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501182-65.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2353914/2021 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 6045/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Vitor Alexandre da Silva de Oliveira e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra JOÃO VITOR ALEXANDRE DA SILVA DE OLIVEIRA e EULER CRISTIAN ROCK DA SILVA pelas condutas previstas no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, segundo circunstâncias delineadas na denúncia.

Alega a acusação que, em data anterior a 29 de dezembro de 2021, e também neste dia, na Rua Sebastiana Alves Pereira Barbosa, n. 309, Jardim Nova Hortolândia, nesta cidade e comarca de Hortolândia, os réus associaram-se com o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como, no dia 29 de dezembro de 2021, às 23h05, na Rua Sebastiana Alves Pereira Barbosa, n. 309, Jardim Nova Hortolândia, nesta cidade e comarca de Hortolândia, previamente associados, guardavam e traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 36

porções de maconha, com peso bruto de 64 gramas; 33 porções de cocaína, com peso bruto de 32 gramas e 48 porções de crack, com peso bruto de 30 gramas, no dia 29 de dezembro de 2021, às 23h05 (fls. 114/117).

FA às fls. 50/51 e 55/58 e Certidões de Distribuições Criminais às fls. 48/49 e 52/54.

Notificados apresentaram defesa prévia (fls. 132/133).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 25/03/2022 (fls. 134/137).

Citados, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório dos réus.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo auto de constatação preliminar (fls. 14/15), pelo laudo pericial (fls. 104/106) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Os policiais militares Reverso Fernando Tozeti e Ariel Gleiser Cruz Barbosa afirmaram, em sede policial e em Juízo, que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando encontraram os acusados, os quais, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga. Logo após conseguiram alcançá-los e os abordaram. Em revista pessoal foi encontrado junto ao acusado João um saco plástico com 33 porções de cocaína, 36 porções de maconha e 48 porções de crack. Com o réu Euler foi localizada a quantia de R\$ 144,00 em notas fracionadas. Indagados, o réu João informou que naquele momento estava fazendo a troca de turno para o acusado Euler. Viram João passando algo para Euler. Já efetuaram a abordagem de João Vítor anteriormente, mas nada de ilícito foi encontrado anteriormente. Não se recordam de Euler vendendo água no semáforo próximo do shopping. A droga estava numa sacola na

Em sede de interrogatório, o réu João Vítor afirmou que é usuário de crack, com internações anteriores, tendo recaído na dependência e confirma que frequentava o local para compra de drogas para uso próprio; foi abordado anteriormente com 10 pedras de crack, tendo os PMs lhe exigido uma arma para o soltarem; dois dias após foi novamente abordado e lhe indagaram sobre a arma, mas fugiu; no dia foi comprar drogas quando os mesmos policiais "colocaram a droga" nele e o levaram preso; não conhece Euler, sendo que ele foi preso posteriormente; foi ameaçado pelos policiais posteriormente a sua soltura; no dia não havia ainda comprado a droga.

O réu Euler alegou na delegacia que é usuário de drogas e estava no local da abordagem porque tinha ido comprar entorpecentes; comprou do réu João para uso; comprou uma maconha e um crack; estava recebendo apoio da Prefeitura de Hortolândia.

Embora os réus neguem a conduta, havendo grande divergência nos depoimentos deles, os policiais afirmaram de maneira firme e coesa que os acusados possuíam as drogas e o dinheiro apreendidos no momento da revista pessoal, sendo que, assim que avistaram a viatura se aproximando e notaram a possibilidade de serem abordados, ambos tentaram empreender fuga.

A localização de 33 porções de cocaína, 36 porções de maconha e 48 porções de crack com o réu João Vítor e com o réu Euler a quantia de R\$ 144,00 em notas fracionadas evidencia o tráfico de drogas.

As circunstâncias da prisão evidenciam que de fato, como informado aos policiais no momento da prisão, que se tratava de uma "troca de turno" entre eles.

A alegação de flagrante forjado não convence, ausente demonstração de conduta e de razões concretas e demonstradas que o comprovem, notadamente diante do

desconhecimento anterior entre os réus e os responsáveis por sua prisão. Admitir a alegação sem qualquer comprovação importaria em comprometer a atuação de agentes estatais incumbidos da segurança pública, sujeitando-os à desconfiança e suspeição sem causa e motivação demonstradas.

Assim é que não se pode partir da premissa equivocada de que mentem, notadamente quando mais de um agente de segurança apresentou a mesma versão de forma uníssona e detalhada, sendo inverossímil um complô gratuito em desfavor dos réus, estando os depoimentos corroborados pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias da prisão. No mais, acolher a versão defensiva, seria um forte exercício de imaginação. Anoto, por fim, que a divergência nos depoimentos dos réus infirma por completo toda e qualquer alegação de flagrante forjado.

Portanto, diante das provas colhidas em juízo, sendo a quantidade e variedade de drogas e o numerário compatíveis com a imputação de tráfico de drogas, a condenação dos réus nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

No que tange ao crime de associação para o tráfico, para a caracterização exige demonstração de vínculo estável e de caráter permanente entre os réus, especificamente orientado à comercialização de drogas, fazendo disso um efetivo negócio comercial entre eles.

Não comprovadas tais circunstâncias, a absolvição se impõe.

É o caso de se acolher a atenuante da menoridade, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal em relação ao acusado João Vitor, já que, ao tempo do crime, o réu era menor de 21 anos de idade.

Quanto a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Entretanto, no caso, o réu Euler é multirreincidente (conforme se extrai da FA e certidão acostadas às fls. 52/58) e possuía quantidade e variedade de drogas significativas, não comprovando profissão lícita, tudo a revelar a habitualidade criminosa, de modo que não faz jus a concessão da benesse.

Deve-se, reconhecer, contudo, em relação ao réu João Vitor, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, não havendo prova nos autos que o réu, primário e de bons antecedentes, pertença a alguma associação criminosa ou que se dedique às atividades criminosas. Nos termos da jurisprudência:

Apelação. Tráfico de drogas. 1. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstem a incidência do redutor. 2. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias a serem consideradas na definição do "quantum" de diminuição da pena. Apelo do Ministério Público a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00096955320128260132 SP 0009695-53.2012.8.26.0132, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014).

A causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa, fatores que se aplicam à espécie.

Diante da quantidade e variedade impõe-se a redução à metade.

Nessas condições passo à dosimetria da pena, observado o sistema trifásico, adotado pelo Código Penal (CP, art. 68).

I - Réu João Vitor

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes, pois suficiente para permitir a continuidade delitiva, atingindo maior número de usuários e de maior comprometimento à saúde pública, circunstância negativa do crime, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, reconheço a atenuante da menoridade relativa,

não sendo possível, contudo, a redução aquém do piso, na forma da Súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Não há agravantes.

Na terceira fase, incide apenas a causa de diminuição de pena, sendo de rigor a redução do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, o que faço no grau máximo de 2/3, pelo que diminuo a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias multa, que torno definitiva.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, deve-se atentar para a decisão do C. STF no Habeas Corpus 111.840/ES, em que o Plenário declarou a inconstitucionalidade da regra que obriga a fixação do regime inicial fechado para condenados por tráfico. Em vista, ainda, a decisão do C.STJ, no Habeas Corpus 118533, na qual se entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Diante disso, e considerando a pena aplicada e por tratar-se de tráfico privilegiado, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu esteve preso do dia 30/12/2021 ao dia 19/04/2022, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Observando o atual entendimento do E. Supremo Tribunal de Federal, no Habeas Corpus nº 97.256/RS, estando preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 03 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

I – Réu Euler

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, considerando que o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 0008589-51.2015.8.26.0229), bem como a quantidade e variedade de entorpecentes, pois suficiente para permitir a continuidade delitiva, atingindo maior número de usuários e de maior comprometimento à saúde pública, que são circunstâncias negativas do crime, fixo a pena base em 06 anos 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Incide, apenas, a agravante da reincidência (processo nº 0001872-57.2014.8.26.0229), pelo que agravo a pena em 1/6, fixando em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias multa.

Não há causas de aumento e diminuição da pena, pelo que torno definitiva a pena aplicada acima.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a multirreincidência do acusado e a pena imposta, justifica-se a imposição do regime mais severo, isto é, o regime inicial fechado. Ademais, o regime inicial fechado é o único adequado para o caso em face do princípio da suficiência penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação. A previsão constitucional para um tratamento mais severo aos crimes hediondos aponta insuficiência, como resposta jurisdicional apta à reprovação da conduta praticada, de regime prisional mais brando ou a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde o dia 30/12/2021 até o presente, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Não é possível a substituição da pena por restritiva de direito ou a concessão de suspensão condicional da penal, sendo que as circunstâncias acima indicadas para

fixação do regime inicial apontam para a necessidade de rigor no acompanhamento da pena.

Por esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência:

I) CONDENO o réu JOÃO VITOR ALEXANDRE DA SILVA DE OLIVEIRA, RG: 54849898, nascido em 20/05/2001, natural de Campinas - SP, filho de Alexandre Mendes de Oliveira e Maria Aparecida da Silva, como incurso na sanção do artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/06 submetendo-o à pena de de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e 250 dias-multa, no piso legal; SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da privativa de liberdade e prestação pecuniária de 03 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução;

II) CONDENO o réu EULER CRISTIAN ROCK DA SILVA, RG: 41997707, CPF: 456.565.638-80, nascido em 30/11/1994, natural de Campinas - SP, filho de Sueli Regina da Silva, como incurso na sanção do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06 submetendo-o à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias-multa, no piso legal.

Por fim, ABSOLVO os réus da imputação pela conduta prevista no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 386, VII, do CPP.

Disposições finais:

O réu Euler deverá permanecer preso na hipótese de recurso. A apuração de elementos seguros do risco de continuidade delitiva, diante das circunstâncias da prisão, somado a multirreincidência, impõem maior resguardo do meio social contra futuras ações. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mantenho a prisão preventiva antes decretada. Recomende-se o réu no estabelecimento onde se encontra custodiado;

O réu João Vítor poderá recorrer em liberdade, mantidas as medidas cautelares impostas.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decrete o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos dos sentenciados.

Com a qualificação completa dos sentenciados, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Intimados em audiência. Cumpram-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA